



**Liliana
Jgheban**

CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE

Cod de înregistrare: 10 B 13052
Cod fiscal: 47985960
www.therapy-home.ro
tel. 0764802536
liliana.jgheban@gmail.com

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PSIHOLOGICE

Nr. din

1. FURNIZORUL SERVICIILOR PSIHOLOGICE:

JGHEBAN LILIANA-MARIA - CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE, cu sediul social în localitatea București, str. Arh. Petre Antonescu, nr. 6, bl. 23, sc. A, ap. 6, cam. 1, Sector 2, cod personal: 27718, având CIF: 47985960, reprezentat prin doamna JGHEBAN LILIANA-MARIA, Telefon: 0764802536, e-mail: liliana.jgheban@gmail.com.

2. BENEFICIARUL SERVICIILOR PSIHOLOGICE:

BENEFICIAR:

Nume și prenume:

Domiciliul:

CNP: Telefon:

Adresa de e-mail:

În temeiul dispozițiilor Legii nr. 213/2004 și a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004, aprobate prin H.G. nr. 788/2005, am convenit încheierea prezentului contract de prestări servicii, având următoarele clauze:

3. OBIECTUL CONTRACTULUI:

Servicii de psihoterapie, psihologie clinică / consiliere și dezvoltare personală / evaluare psihologică.

4. DURATA ȘI CONDIȚIILE CONTRACTULUI:

Prezentul contract este încheiat pentru o perioadă nedeterminată și va intra în vigoare la data semnării.

5. PREȚUL ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ:

5.1. Prețul convenit este de (RON) / ședință cu durata de 50 de minute, achitat integral până la finalizarea ședinței. Prețul poate fi achitat prin **transfer bancar** în contul BCR:

RO35 RNCB 0857 0442 5616 0001, Beneficiar JGHEBAN LILIANA MARIA

5.2. Anularea sau reprogramarea ședinței de către beneficiar se face cu cel puțin 24 de ore înainte de data la care aceasta este stabilită. În caz contrar, beneficiarul se obligă să achite furnizorului prețul ședinței anulate.

Sunt exceptate de la regulă cazurile de forță majoră (accidente, deces în familie, urgențe medicale).

5.3. Anularea sau reprogramarea ședinței de către furnizorul de servicii se face cu cel puțin 24 de ore înainte de data la care aceasta este stabilită. În caz contrar, beneficiarul va primi următoarea ședință gratuit. Sunt exceptate de la regulă cazurile de forță majoră (accidente, deces în familie, urgențe medicale).

6. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII:

6.1. BENEFICIARUL serviciilor are următoarele drepturi și obligații:

- a) să fie informat cu privire la condițiile prestării serviciilor ce formează obiectul prezentului contract;
- b) să achite integral prețul serviciilor ce formează obiectul prezentului contract, prin orice modalitate de plată acceptată de către furnizorul serviciului, la termenul precizat de către acesta, prin prezentul contract;
- c) să respecte indicațiile furnizorului serviciului și să aibă un comportament civilizat pe toată perioada prestării serviciilor;
- d) să-și asume în totalitate declarația privind consimțământul informat, potrivit punctului 12 din prezentul contract;
- e) să ofere două numere de contact, împreună cu numele complet al persoanelor pentru situații urgente, cazuri de apel în care furnizorul serviciilor de consiliere consideră că beneficiarul este în pericol de suicid, sau pune viața altor persoane în pericol.

CONTACT 1 – Nume: Telefon:

CONTACT 2 – Nume: Telefon:

6.2. FURNIZORUL serviciilor are următoarele drepturi și obligații:

- a) să i se achite integral prețul serviciilor, specificat în prezentul contract, prin modalitatea de plată precizată;
- b) să întreprindă toate acțiunile pe care le consideră necesare în realizarea scopului prevăzut în obiectul contractului;
- c) să nu fie constrâns în niciun fel, cu privire la modalitatea exercitării profesiei;
- d) să respecte confidențialitatea prezentului contract, precum și secretul profesional, potrivit dispozițiilor art. 46-48 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004, aprobate prin H.G. nr. 788/2005;
- e) să elibereze beneficiarului, în cel mai scurt timp posibil, rezultatul serviciilor, fără a afecta calitatea acestora.

7. ÎNCETAREA ȘI MODIFICAREA CONTRACTULUI:

Prezentul contract poate înceta în cazul în care una din părțile contractante nu își respectă obligațiile stipulate, fără a afecta însă sumele deja scadente la data încetării contractului.

Prezentul contract poate fi reziliat unilateral de către oricare din părțile contractante, cu obligația notificării prealabile a intenției de reziliere, cu cel puțin 15 zile înainte de data rezilierii propriu-zise.

După 15 zile de la notificare, contractul se consideră automat reziliat dacă nu există restanțe.

8. CLAUZE PRIVIND DATELE CU CARACTER PERSONAL:

8.1. Părțile trebuie să respecte normele și obligațiile impuse de dispozițiile în vigoare, privind protecția datelor cu caracter personal.

8.2. Părțile sunt conștiente de faptul că normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplică oricărui operator de date sau împuternicit situat în Uniunea Europeană și oricărei persoane care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii. Prin urmare, Părțile confirmă respectarea deplină a următoarelor prevederi, inclusiv, dar fără a se limita la:

- capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ștergerea, corectarea sau transferul informațiilor personale;
- informarea în caz de breșă de date a tuturor destinatarilor relevanți, într-un interval maxim de 72 ore și, în cazul Prestatorului, nu mai târziu de 24 ore de la momentul în care o astfel de încălcare a securității datelor a ajuns în atenția acestuia;
- îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu Regulamentul 679/2016.

8.3. Părțile pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care îl au încheiat, acesta fiind baza legală a prelucrării. Orice prelucrare suplimentară sau în alt scop face obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, încheiat între Părți. De asemenea, perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitată la perioada corespundătoare realizării obiectului principal al contractului.

8.4. Datele cu caracter personal schimbate între Părți nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terțe părți neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare într-un alt mod. Prin urmare, Părțile vor lua toate măsurile tehnice și în special organizatorice necesare, în ceea ce privește obligațiile asumate prin această clauză:

- vor împiedica persoanele neautorizate să obțină acces la sistemele de prelucrare a datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal;
- vor preveni utilizarea fără autorizație a sistemelor de prelucrare a datelor;
- se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces numai la datele la care au drept de acces și că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate,

modificate sau eliminate fără autorizație în cursul prelucrării sau utilizării și după stocare;

- se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în timpul transmiterii electronice sau transportului și că este posibil să verifice și să stabilească către care organisme se dorește să se efectueze transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor;
- se vor asigura că pot verifica și stabili dacă și de către cine au fost introduse, modificate sau eliminate datele cu caracter personal în/din sistemele de prelucrare a datelor;
- se vor asigura că, în cazul unei acțiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt prelucrate strict în conformitate cu prezentul contract încheiat între Părți;
- se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accidentală;
- se vor asigura că datele colectate în scopuri diferite pot fi prelucrate separat.

9. CONFIDENȚIALITATEA:

Beneficiarul are dreptul absolut la confidențialitate privind procesul de dezvoltare personală. Conform Codului Deontologic al profesiei, clinicianul/consilierul/psihoterapeutul nu poate și nu va furniza informații despre sesiuni, fără acordul beneficiarului.

Excepții legale privind dreptul beneficiarului la confidențialitate:

- în cazul unui ordin judecătoresc;
- atunci când se află în risc de suicid;
- atunci când consideră furnizorul că există riscul major de vătămare (fizică sau psihică) a unei alte persoane (adult sau copil);
- într-o situație de urgență (reclamată de starea psihică);
- când sunt solicitate informații de către supervizori. În acest caz, supervizorii – psihoterapeuți – sunt obligați conform codului deontologic să respecte aceleași condiții de confidențialitate.

În aceste cazuri, furnizorul este absolvit de păstrarea confidențialității.

10. ISTORIC PERSONAL ȘI DE FAMILIE:

10.1. Au existat în familia dumneavoastră persoane diagnosticate cu boli psihice?

10.2. Ați urmat până acum vreodată tratament psihiatric? Dacă da, ce medicamente ați luat și pentru ce afecțiune?

11. DISPOZIȚII FINALE:

Orice litigiu decurgând din executarea prezentului contract va fi soluționat pe cale amiabilă, iar în caz contrar va fi adus la cunoștința Comitetului Director al Colegiului Psihologilor din România, pentru mediere.

În cazul în care, în urma medierii, litigiul nu a fost soluționat, părțile se pot adresa instanțelor competente. Părțile convin ca prezentul contract să constituie titlu executoriu cu privire la drepturile și obligațiile asumate.

12. CLAUZE SUPLIMENTARE:

Declarație privind consimțământul informat:

12.1. Subsemnatul/a , declar pe propria răspundere că am luat la cunoștință de scopurile, durata, procedurile utilizate, riscurile, beneficiile, limitele confidențialității serviciilor de psihologie, precum și de dreptul de a mă retrage oricând de la participarea la desfășurarea ședințelor.

Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, și va intra în vigoare astăzi, .

**FURNIZORUL SERVICIILOR DE
PSIHOLOGIE / CONSILIERE /
DEZVOLTARE PERSONALĂ:**

**JGHEBAN LILIANA-MARIA – CABINET
INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE**



**BENEFICIARUL SERVICIILOR DE
PSIHOLOGIE / CONSILIERE /
DEZVOLTARE PERSONALĂ:**

BENEFICIAR:

Semnătura: _____